

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 586/2532 บริษัท สยาม ราษฎร์ลีซซิง จำกัด โจทก์
นาย สม โกชน์ ศรีहरา กับพวก จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 383, มาตรา 572

จำเลยเข้าซื้อรถยนต์จากโจทก์ราคา 334,614 บาท ต่อมารถคันดังกล่าว
สูญหายโจทก์ได้รับชดใช้จากบริษัทผู้รับประกันภัย 230,000 บาท เหลือราคารถยนต์
ที่ยังไม่ได้ชำระอีก 104,614 บาท แม้สัญญาเช่าซื้อระบุไว้ว่าถ้าทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
สูญหายผู้เช่าซื้อยอมชำระค่าเช่าซื้อจนครบ ก็เป็นการกำหนดเบี้ยปรับไว้ล่วงหน้า ศาล
มีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 383 เมื่อจำเลยได้ใช้ประโยชน์จากรถที่เช่าซื้อเพียงเดือนเศษ การที่ศาล
อุทธรณ์กำหนดให้จำเลยชดใช้เงินให้โจทก์อีก 75,614 บาท จึงนับว่าเป็นค่าเสียหายที่
สมประโยชน์แก่โจทก์.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ไปจากโจทก์เป็นเงิน 334,614
บาท โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ
สัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงจำเลยที่ 1 ไม่ส่งมอบรถคืน บริษัทผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ เนื่องจากรถสูญหายไปเป็นเงิน 230,000 บาท เมื่อหักค่า
เช่าซื้อแล้วยังขาดอยู่ 104,614 บาทซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องชำระตามสัญญาและจำเลยที่

2 ต้องร่วมรับผิดชอบ ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 104,614 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินล่วงหน้า(เงินดาวน์) ในการซื้อรถยนต์ 35,000 บาท และเมื่อรถยนต์สูญหายบริษัทผู้รับประกันภัยได้ชำระค่ารถยนต์ให้แก่โจทก์เป็นจำนวน 230,000 บาทแล้ว หากโจทก์ยังได้รับเงินไม่คุ้มค่าเสียหายก็ควรแจ้งให้จำเลยทราบก่อน เมื่อโจทก์ไม่แจ้ง ถือว่าโจทก์ได้รับชำระค่าเสียหายเหมาะสมแก่ราคาแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 7,967 บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 75,614 บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ทางพิจารณาได้ความจากพยานหลักฐานโจทก์โดยฝ่ายจำเลยมิได้นำสืบแก้ว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2526 จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถยนต์มิตซูบิชิหมายเลขทะเบียน 1 จ-2470 กรุงเทพมหานครไปจากโจทก์ ราคาเช่าซื้อ 334,614 บาท ตกลงผ่อนชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือน เดือนละ 7,967 บาท ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน มีกำหนด 42 เดือน งวดแรกจะชำระภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2526 จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม นับแต่เช่าซื้อ

รถยนต์ไปแล้ว จำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าเช่าซื้อและไม่ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืน โดยอ้างว่ารถคันดังกล่าวสูญหายไปเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2526 บริษัทสหพัฒนาประกันภัยจำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกันภัยได้ชดใช้ราคารถให้แก่โจทก์เป็นเงิน 230,000 บาท แล้วตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 6 มีข้อตกลงตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมา จำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินล่วงหน้า (เงินดาวน์) ให้แก่บริษัทผู้ขายรถยนต์คันที่จำเลยที่ 1 เช่าซื้อไปแล้วเป็นเงิน 29,000 บาท และสัญญาเช่าซื้อข้อ 10 ระบุว่า ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัด ผิดสัญญา ถือว่าสัญญาเลิกกันทันทีโดยเจ้าของไม่ต้องบอกกล่าวก่อน

ปัญหาวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกามีว่า จำเลยทั้งสองจะต้องชำระเงินค่าเช่าซื้อค้างชำระและค่าเสียหายให้แก่โจทก์เพียงใดโจทก์ฎีกาว่าจำเลยทั้งสองจะต้องใช้เงินเป็นจำนวน 104,614 บาท เดิมตามคำขอท้ายฟ้อง เพราะตั้งแต่จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ไปจากโจทก์แล้ว จำเลยที่ 1 ไม่เคยชำระเงินค่าเช่าซื้อเลย เมื่อนำเงินจำนวนที่โจทก์ได้รับชดใช้จากบริษัทผู้รับประกันภัยมาหักออกจากค่าเช่าซื้อทั้งหมดแล้วโจทก์ยังไม่ได้รับเงินค่าเช่าซื้ออีก 104,614 บาท การที่ศาลอุทธรณ์นำเงินจำนวน 29,000 บาทมาหักออกจากเงินจำนวนนี้เป็นการหยิบยกข้อเท็จจริงนอกสำนวนขึ้นวินิจฉัย จึงเป็นการไม่ชอบ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ถึงแม้สัญญาเช่าซื้อข้อ 6 ระบุไว้ว่า ถ้าทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหาย ผู้เช่าซื้อยอมชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาจนครบ ก็เป็นการกำหนดเบี้ยปรับไว้ล่วงหน้า ศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 383 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถยนต์ไปจากโจทก์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2526 ราคาเช่าซื้อ 334,614 บาท รถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายไปเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2526 โจทก์ได้รับชดใช้จากบริษัทผู้รับประกันภัยเป็นจำนวนเงิน 230,000 บาท จึงคงเหลือราคารถยนต์ที่โจทก์ยังไม่ได้รับชำระอีกจำนวน 104,614 บาท แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่เช่าซื้อเพียงเดือนเศษตั้งนั้น การที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยทั้งสองชดใช้เงินให้โจทก์อีก 75,614 บาท นับว่าเป็นจำนวนค่าเสียหายที่สม

ประโยชน์แก่ใจทักมากอยู่แล้ว 'ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้สูงขึ้น
อีก...'

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>